

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יונתן מישרקי
ארז מלול

פ/25/4137

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הוראת שעה – חרבות ברזל) (פטור ממס במשיכת תשלומי מעביד מקרן השתלמות), התשפ"ד–2023

1. תיקון סעיף 9 – הוראת שעה
בתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף שניתנה ביום האמור לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951¹, יקראו את סעיף 9 לפקודת מס הכנסה², כך שאחרי פסקה (ג16) יבוא :

"(ד16) (א) סכומים שלא יעלו על 10,500 שקלים חדשים בחודש מסוים, שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות או שמשך יחיד מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתה בסעיף 17(א5), לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת, והכל אם לא חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל פרישה – אם לא חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון, ובלבד שהתקיים אחד מאלה לפחות :

(1) העובד או בן זוגו או בן זוגו של היחיד פוטר מעבודתו או יצא לחופשה ללא תשלום במהלך התקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה המנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל (בפסקה זו – החברה המנהלת), והעובד או היחיד הגיש לעניין זה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה ;

(2) הכנסתם החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו לפי סעיף 12(1) ו-12(2), מיום כ"ב בתשרי

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום החודש שקדם ליום שבו הגיש העובד או היחיד את בקשת המשיכה לחברה המנהלת, פחתה ביחס להכנסתם החייבת החודשית הממוצעת של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו, לפי העניין, לפי סעיף 2(1) ו-2(2), בשנת 2022, והעובד או היחיד הגיש לעניין זה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה;

לעניין זה, "מועד התשלום הראשון" ו"הפקדה מוטבת" – כהגדרתם בפסקאות (א16) ו-(ב16), לפי העניין;

(ב) לא יראו במשיכת סכומים לפי פסקה זו כמשיכה בפטור ממס לעניין תנאים שבהם חשבוניות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד כפי שנקבעו בתקנות לפי פסקה (א16)(ד);".

ד ב ר י ה ס ב ר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פרצה מלחמת חרבות ברזל והוכרז על מצב מיוחד בעורף מכוח חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. לצד ההתמודדות של אזרחי מדינת ישראל עם האובדן הנורא והאבל הכבד, רבים מאזרחי המדינה מוצאים את עצמם קורסים תחת הנטל הכלכלי שהפך כבד יותר כתוצאה מהמלחמה, ונאלצים לשבור קופות חיסכון לצורך מימון צורכי מחיה בסיסיים. כיום, לפי פקודת מס הכנסה, עובד המעוניין למשוך כספים מחשבונו בקרן השתלמות שהופקדו על ידי מעבידו נדרש לתשלום מס, אלא אם כן המשיכה מבוצעת לאחר שחלפו שש שנים מיום שהופקדו הכספים. כך גם לגבי יחיד המעוניין למשוך כספים מחשבונו בקרן השתלמות לעצמאים. מטרת הצעת חוק זו הינה לאפשר לעובדים אשר נפלטו משוק העבודה ולעצמאים שנקלעו לקושי כלכלי, למשוך כספים מקרן ההשתלמות שלהם בפטור ממס אף על פי שלא הגיעה נקודת הזמן למשיכת הכספים. זאת, בלי לפגוע בוותק של כספי העובד או העצמאי שנותרו בקרן ההשתלמות לאחר המשיכה, כך שאם נפתח לו חשבון בקרן השתלמות שנייה יראו את שני החשבוניות כחשבון אחד. מוצע לקבוע את ההסדר בהוראת שעה לתקופה שמיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד תום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' בטבת התשפ"ד (18.12.2023)